InDret

Llibertat d'expressió i conflictes civils

Els drets a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge i les llibertats d'informació i expressió en la Jurisprudència de la Sala 1a. del Tribunal Suprem dels anys 1998-2000

(II)

Pablo Salvador Coderch
Facultat de Dret
Universitat Pompeu Fabra

Sonia Ramos González
Facultat de Dret
Universitat Pompeu Fabra

Álvaro Luna Yerga
Facultat de Dret
Universitat Pompeu Fabra

Carlos Gómez Ligüerre
Facultat de Dret
Universitat Pompeu Fabra

Barcelona, octubre de 2001

www.indret.com

Sumari

- Més enllà de la llibertat d'expressió: conflictes civils, drets individuals i consciència col·lectiva
- STS, 1a., 8.3.1999. Fills de Carlos Trías Bertrán c. "Corporació Catalana de Ràdio i Televisió" i altres
    1. El cas concret i la seva resolució judicial
    2. La dificultat d'un judici a la Història
- STS, 1a., 2.6.2000. Enrique Rodríguez Galindo c. Fermín Muguruza i altres
- Taula de sentències citades
- Bibliografia

- ***Més enllà de la llibertat d'expressió: conflictes civils, llibertat individual i consciència col·lectiva***

Tant la llibertat de difondre informació veraç com la d'expressar idees i opinions possibiliten el desenvolupament del coneixement i del debat polític, però ni l'una ni l'altra són suficients per elles mateixes per convertir l'enemic en rival, i molt menys en amic. De fet, una de les primeres víctimes de tot conflicte armat acostuma a ser la veritat -tota guerra es fonamenta en l'engany, escrigué Sun Tzu- i l'expressió de les idees col·lapsa en propaganda.

Ja fa gairebé una generació que publiquem ressenyes i comentaris als desenvolupaments jurisprudencials del dret espanyol sobre honor i llibertat d'expressió (Pablo SALVADOR CODERCH, Ma. Teresa CASTIÑEIRA PALOU, 1997; Pablo SALVADOR CODERCH *et al.*, 1990; Pablo SALVADOR CODERCH *et al.*, 1996; Pablo SALVADOR CODERCH *et al.*, 1999). En aquesta ocasió com en altres anteriors, el nostre primer objectiu ha consistit en tractar de ***reconduir el conflicte civil a confrontació política presidida per dos principis constitucionals clars: la recerca sincera de la veritat i el debat franc de les idees***. Com comprovarà tot seguit el lector d'InDret , no és empresa fàcil.

- ***STS, 1a., 8.3.1999. Fills de Carlos Trías Bertrán c. "Corporació Catalana de Ràdio i Televisió" i altres***

1. *El cas concret i la seva resolució judicial*

La Guerra Civil (1936-1939) fou el conflicte més greu de l'Espanya contemporània. Durant el període analitzat en aquest article, la revisió d'un episodi d'aquella disputa donà lloc a una Sentència de nota sobre el dret a l'honor quan les informacions presumptament difamatòries objecte del plet es referien a una persona difunta.

El 27.11.1994 "TV3", primer canal de la televisió pública catalana, havia emès un documental titulat "*Sumaríssim 477*" sobre el Consell de Guerra celebrat a Burgos, l'agost de 1937, contra Manuel Carrasco i Formiguera (1890-1938), polític català fundador i president d'*Unió Democràtica de Catalunya*, un partit polític de talant demòcrata-cristià. El judici sumaríssim acabà amb Sentència que condemnà al Sr. Carrasco a pena de mort, que fou executada el 9.4.1938.

En un moment del documental, una veu en *off* afirmava:

> "El Tribunal va condemnar Carrasco basant-se exclusivament en el testimoni de vuit catalans residents a Burgos. Es van presentar voluntàriament davant del Jutge instructor. Tenen noms i cognoms: José Ribas Seba, cap de la Falange a Catalunya,

> José Mª Fontana, falangista, Antonio Martínez Tomás, periodista, José Bru Jardí, periodista, Diego Ramírez Pastor, periodista, Carlos Trías Bertrán, advocat, Josep Lluch Bonastre, advocat, Enrique Najés de Duran, advocat. No van tenir compassió, Carrasco era 'roig i era separatista'. La defensa els va anomenar testimonis fantasmes, ressentits, propagadors de rumors".

Al final del documental, apareixia un text sobreescrit que deia:

> "Tots els testimonis de càrrec que van declarar contra Carrasco van ocupar alts càrrecs a l'Administració i la premsa franquista des de 1940".

Els actors, fills tots ells del Sr. Carlos Trías Bertrán († 1969), una de les persones designades com a testimonis en el documental, demandaren a l'autora del reportatge, a "Televisió de Catalunya, SA" i a la "Corporació Catalana de Ràdio i Televisió", sol·licitaren la declaració de l'existència d'una intromissió il·legítima contra l'honor del Sr. Carlos Trías Bertrán i reclamaren una indemnització, a determinar en execució de sentència, així com la publicació de la sentència i la supressió de determinades frases i imatges del reportatge.

> La Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge (LO 1/1982) empara la protecció de l'honor, la intimitat i la imatge com a valors de la personalitat, més enllà de la mort d'una persona i, en aquest sentit, l'art. 4 LO 1/1982 regula la legitimació activa per interposar una acció de protecció civil dels valors de la personalitat del difunt. S'estableix un ordre de prelació que atén, en primer lloc, a la voluntat del titular del dret, i només en el cas que aquesta no consti, es concedeix legitimació als familiars -cònjuge, descendents, ascendents i germans- i, residualment, al Ministeri Fiscal (María E. ROVIRA SUERIO, 1999, pàgs. 280 i ss.).

La SJPI núm. 13 de Barcelona (20.12.1996) estimà íntegrament la demanda, declarà l'existència d'una intromissió il·legítima comesa pels demandats contra l'honor del Sr. Trías Bertrán i els condemnà a publicar a expenses seves la sentència condemnatòria, a suprimir en totes les còpies del documental la frase a dalt citada en el text, a suprimir igualment de totes les còpies del documental el text sobreescrit també citat i, en particular, a pagar una indemnització nominal –purament simbòlica- per import de 5 pessetes, uns 3 cèntims d'euro, així com al pagament de les costes.

Els demandats recorreren en apel·lació, però la SAP de Barcelona (Secció 16ª, 17.11.1997) confirmà la Sentència del Jutjat. En el seu ulterior recurs de cassació, els demandats al·legaren la infracció dels arts. 7.7 LO 1/1982 i l'art. 20.1 CE, així com la jurisprudència que els desenvolupa (SSTC, 4ª, 21.1.1988; 1ª, 12.11.1990 i SSTS, 1ª, 13.10.1998 i 5.2.1998). El Tribunal Suprem cassà i anul·là la Sentència d'instància i desestimà la demanda, ja que entengué que s'havien narrat fets històrics substancialment veraços i de rellevància pública juntament amb opinions o judicis de valor:

> "[R]ellevància pública i interès general el [*sic*] té el fet històric de la pre-guerra i part de la guerra civil que s'explica en el reportatge (...). La veracitat també és

> indiscutible. El fet essencial és que el senyor Carlos Trías Bertrán fou testimoni de càrrec -ell i altres catalans- en un Consell de Guerra, sumaríssim, l'acusat del qual era el polític català el senyor Manuel Carrasco i Formiguera. I, com recull la Sentència d'instància, no sembla probable que, sent advocat, desconegués les conseqüències que una acusació d'aquesta naturalesa en aquell lloc i moment comportava (...).
>
> S'utilitzen dos adjectius [*sic*], 'exclusivament' i 'voluntàriament', la veracitat dels quals s'ha d'examinar. En el reportatge es diu que 'el Tribunal condemnà a C. basant-se exclusivament en el testimoni de vuit catalans...' i, certament, la sentència no diu tal cosa; però tampoc diu el contrari; la sentència que condemna a mort a l'acusat no expressa fets concrets que motiven una pena de mort, sinó posicions polítiques; no jutjà uns fets, sinó una conducta i una opinió política i per elles fou executat; com recull la sentència d'instància, s'afusellava a un símbol, 'Carrasco ho és tot: és Catalunya i és la República'; per tant, no es pot dir que fou condemnat exclusivament per les declaracions testimonials, però tampoc que ho fos per altres proves (proves de què?); en conclusió, l'adjectiu [*sic*] 'exclusivament' és un judici de valor, una opinió (sota la llibertat d'expressió), no un fet (sota la llibertat d'informació si és veraç). El mateix passa amb el que es diu a continuació: 'es presentaren voluntàriament davant el Jutge instructor': ho foren després de citació judicial; no consta que hi anessin 'voluntàriament', però tampoc consta que hi anessin 'forçadament', ja que la citació judicial no exclou ni l'una ni l'altra i, a més, com en l'expressió anterior, és un judici de valor, una opinió, no un fet.
>
> Es diu en el reportatge que 'no tingueren compassió' cosa que és un judici de valor, una opinió, de qui fou un dels testimonis de càrrec en un judici sumaríssim en aquell moment històric. Es diu així mateix que els testimonis de càrrec, com el pare dels demandants, 'ocuparen alts càrrecs en l'Administració i la premsa franquista des de 1940', el que és objectivament cert; si la part demandant manté que aquesta afirmació es fa en relació amb la seva actuació com a testimoni de càrrec, sí és un judici de valor; l'afirmació del reportatge és veraç, veracitat que no es pot matisar o discutir" (F. D. 4rt.).

Així, pel Tribunal Suprem, la discussió sobre la veracitat dels fets narrats versà sobre dos adverbis: el primer -***"exclusivament"***- en l'oració "el Tribunal condemnà a Carrasco basant-se exclusivament en el testimoni de vuit catalans (...)"; i el segon -***"voluntàriament"***- en l'oració "es presentaren voluntàriament davant el Jutge instructor". Es sabut que els ***adverbis*** poden classificar-se en ***nuclears*** i ***perifèrics***, en funció que la seva supressió afecti o no al significat de la resta de l'oració (Ignacio BOSQUE i Violeta DEMONTE, 1999, pàg. 725): "el ferí mortalment" (nuclear); "el saludà cordialment" (perifèric). Els autors d'aquest treball no són gramàtics d'ofici, membres de cap jurat ni jutges del cas, però coincideixen modesta i majoritàriament en considerar que, en "*Sumaríssim*", ***els adverbis eren perifèrics***. Resulta, tot i això, una apreciació perfectament opinable: jutgi el lector.

2. *La dificultat d'un judici a la Història*

Sigui com sigui, el citat Fonament de Dret 4rt. de la Sentència ressenyada no seguí aquest camí, sinó que dissolgué la qüestió empírica sobre els fets històrics narrats en el polèmic documental reduint-la a judicis de valor, a meres opinions. Amb això, portà l'objecte del plet a un debat sobre els símbols que formen la nostra memòria històrica. Pel Tribunal, el terme "exclusivament" és un judici de valor, una opinió, emparada per la llibertat d'expressió -"s'afusellava a un símbol" arriba a dir implausiblement el Tribunal-. El mateix procediment es utilitzat per reconduir l'ús de l'adverbi "voluntàriament" des del terreny dels fets al dels judicis de valor o opinions: en defecte de prova sobre el caràcter voluntari o forçat de la conducta en qüestió, afirmar qualsevol d'ells és "un judici de valor, una opinió, no un fet", diu el Tribunal. Però, en aquesta ocasió, els autors d'aquest treball discrepen de l'anterior: ***el desconeixement d'uns fets no converteix les afirmacions sobre la seva ocurrència en simples opinions***. La falta de contrastació d'una conjectura no legitima la seva afirmació per la mateixa raó que no justifica la seva negació. Hi ha judicis perplexes.

No obstant, cal reconèixer que la fugida de la realitat concreta del cas jutjat i el replantejament del debat en termes simbòlics ja havien estat iniciats pels propis demandants, qui, en la seva demanda i com en part també succeí en el cas resolt per la STS, 1a., 2.6.2000, exercitaven bàsicament accions vindicatòries de la memòria del seu pare i negatòries o quasinegatòries de la difusió ulterior de "*Sumaríssim 477*". Pretenien fonamentalment evitar la formació d'una memòria col·lectiva que jutjaven incorrecta. Reivindicaven la memòria del seu pare difunt, però no estaven primàriament interessats en obtenir una reparació econòmica. És cert que, com ja hem indicat, en la demanda reclamaven una indemnització, però quan la Sentència de primera instància els concedí una indemnització exclusivament simbòlica, els actors es desinteressaren de tota qüestió rescabalatòria i, en conseqüència, de tot allò que permet dimensionar un dany indemnitzable com a tal –el que l'art. 139.2 de la Llei 30/1992 qualifica com a dany "efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat"-. Amb això, el plet guanyà dimensió simbòlica, a expenses de les pretensions de tutela individual, estrictament privades: d'existir, el dany es refereix exclusivament a la consciència històrica de la col·lectivitat, esdevé un fenomen exclusivament social. Així, primer en l'apel·lació i després en cassació, el tema de debat s'allunyà de la correcta aplicació de les normes que ordenen indemnitzar danys causats per lesió del dret a l'honor i passà a versar sobre el sentit de la història que el documental pretenia narrar. Però un cop situats en aquest àmbit, la discussió únicament podia tenir com a objecte els fets que sustentaven l'opinió que s'havia decidit transmetre sobre ells: només si els fets narrats clarament no haguessin tingut lloc, estaria fonamentada la reclamació. Però, de ser certs en allò substancial, tota opinió sobre ells és lliure i està emparada per la llibertat d'expressió - llevat potser del cas extrem en què fos innecessàriament injuriosa-.

És possible jutjar conductes, però jutjar identitats és una perversió de la Justícia, equival a rebaixar l'ordenament jurídic fins deixar-lo en dret –penal, civil, constitucional- d'autor, ja que jutjar identitats suposa que és possible demanar la condemna d'una persona o d'un

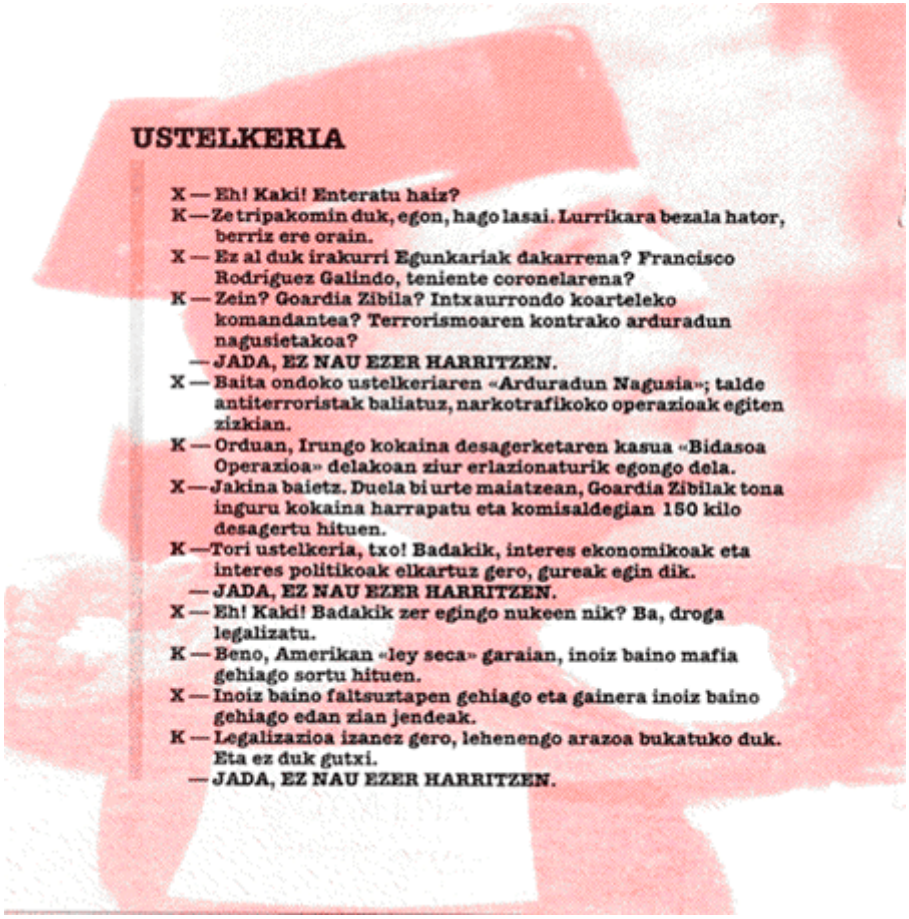
grup de persones no pel seu comportament, sinó pel que són o foren en algun moment de la seva vida. En la Guerra Civil i en la seva postguerra moltíssimes persones moriren violentament pel que eren o havien estat, però no pel que havien fet, ni tan sols pel que havien deixat de fer. La Sentència ressenyada és un exemple paradigmàtic de difícil discussió jurídica sobre identitats col·lectives, o si es prefereix, sobre la memòria històrica d'una comunitat, però no sobre comportaments individuals. "*Sumaríssim*" no és un plet de dret civil de danys sobre les eventuals conductes que hipotèticament els ocasionen, ni tan sols és un litigi sobre drets absoluts –com és el dret a l'honor- a veure's alliberats de determinades intrusions. Abans que tot, és fonamentalment un conflicte sobre les idees compartides que construeixen la identitat social d'una comunitat i, des d'aquest punt de vista, el problema va més enllà de les qüestions individuals del dret a l'honor, és a dir, les relatives a la reputació i auto-estima d'una persona o, difunta aquesta, dels seus descendents: l'objecte cabdal del conflicte és el coneixement comú i compartit per un conjunt de persones que permet a cadascuna d'elles identificar-se com a membre d'una comunitat. Els demandants discrepaven de la correcció d'aquest coneixement comú i pretenien, literalment, suprimir-lo com a element de la consciència col·lectiva de la comunitat. El seu interès no era econòmic, ja que no al·legaven haver patit danys, sinó que pretenien evitar el que explicablement entenien com a una tergiversació de fets històrics, com una imatge falsejada de la realitat.

"*Sumaríssim*" és, doncs, un plet sobre idees que es situa, fins i tot pels propis actors, fora de l'àmbit propi de les pretensions civils de caràcter rescabalatori. No obstant, el dret civil i el dret civil constitucional coneixen drets absoluts, com el dret fonamental a l'honor, la violació del qual podria molt bé donar lloc a accions negatòries com l'exercitada pels demandants en aquest cas. Succeix, tot i això, que la base empírica del seu cas resultava probablement feble; el nucli fonamental de les expressions objecte del plet estava format per opinions, és a dir, per judicis de valor emparats per la llibertat d'expressió –conegudament més àmplia que la llibertat d'informació-. En relació amb aquesta última, tot el que aquelles expressions tenien d'afirmacions contrastables empíricament s'expressava de forma suficientment genèrica com per resultar vertadera en allò substancial, ja que el pare dels demandants havia estat requerit com a testimoni de càrrec, havia prestat efectivament testimoni en el procés en qüestió i havia després ocupat càrrecs públics durant els anys que seguiren a la Guerra Civil. Els demandants podrien haver escollit un altre àmbit de debat per defensar la seva posició, però no van fer tal cosa i resolgueren portar a judici un determinat fragment de la Història davant els Tribunals. Però la valoració positiva o negativa de la Història i de la imatge que les diferents generacions d'una mateixa comunitat decideixen formar-se d'aquesta mateixa Història només molt difícilment poden ser posades objectivament en qüestió davant un Tribunal, i molt menys quan un dels trets més freqüents, bàrbars i coneguts de la Guerra Civil fou l'aniquilació de l'adversari ideològic. És cert que hi ha ocasions en què el dret pot pretendre entrar en el difícil terreny de les idees que constitueixen la nostra personalitat social i que és possible litigar contra qui les defensen o publiquen, però InDret creu que, almenys com a regla de principi, això només s'hauria de poder fer amb èxit si l'adequació empírica de les imatges històriques és clarament inexistent.

* * *

La Història no acaba amb cadascun dels seus capítols: en la data de redacció d'aquest treball, la Sentència del Tribunal Suprem que acabem de ressenyar està pendent de resolució del recurs d'empara, interposat el 13.4.1999 i admès a tràmit pel Tribunal Constitucional. Ja hi haurà temps per continuar -o modificar- les reflexions que aquí es deixen només apuntades.

- ***STS, 1a., 2.6.2000. Enrique Rodríguez Galindo c. Fermín Muguruza i altres***



USTELKERIA

X — Eh! Kaki! Enteratu haiz?
K — Ze tripakomin duk, egon, hago lasai. Lurrikara bezala hator, berriz ere orain.
X — Ez al duk irakurri Egunkariak dakarrena? Francisco Rodríguez Galindo, teniente coronelarena?
K — Zein? Goardia Zibila? Intxaurrondo koarteleko komandantea? Terrorismoaren kontrako arduradun nagusietakoa?
— JADA, EZ NAU EZER HARRITZEN.
X — Baita ondoko ustelkeriaren «Arduradun Nagusia»; talde antiterroristak baliatuz, narkotrafikoko operazioak egiten zizkian.
K — Orduan, Irungo kokaina desagerketaren kasua «Bidasoa Operazioa» delakoan ziur erlazionaturik egongo dela.
X — Jakina baietz. Duela bi urte maiatzean, Goardia Zibilak tona inguru kokaina harrapatu eta komisaldegian 150 kilo desagertu hituen.
K — Tori ustelkeria, txo! Badakik, interes ekonomikoak eta interes politikoak elkartuz gero, gureak egin dik.
— JADA, EZ NAU EZER HARRITZEN.
X — Eh! Kaki! Badakik zer egingo nukeen nik? Ba, droga legalizatu.
K — Beno, Amerikan «ley seca» garaian, inoiz baino mafia gehiago sortu hituen.
X — Inoiz baino faltsuztapen gehiago eta gainera inoiz baino gehiago edan zian jendeak.
K — Legalizazioa izanez gero, lehenengo arazoa bukatuko duk. Eta ez duk gutxi.
— JADA, EZ NAU EZER HARRITZEN.

CORRUPCIÓ *X.- Ei! Kaki! Te n'has assabentat? K.- Quin budell se t'ha trencat ara que vens com una moto, estigue't tranquil nen X.- No has llegit què porta l'Egunkaria? Allò del tinent coronel Francisco Rodríguez Galindo? K.- ¿Qui? ¿El Guàrdia Civil? ¿El comandant*

> *de la caserna d'Intxaurrondo[1]? ¿Un dels principals responsables de la lluita antiterrorista? X.- I a més el principal responsable de la podridura que t'explicaré ara. Servint-se dels grups antiterroristes, realitzava operacions de narcotràfic. K.- Llavors, el cas de la desaparició de la coca a Irún en l'anomenada operació Bidasoa hi està també relacionat. X.- ¡Doncs clar! Fa dos anys al maig, la Guàrdia Civil enxampà una tona de coca i en la comissaria en van desaparèixer 150 quilos. K.- Quina puta merda! Ja saps, com més els interessos polítics i els interessos econòmics, l'hem cagat. X.- ¡Ei, Kaki! Saps el que faria jo... legalitzar la droga. K.- Bé, en temps de la Llei Seca, a Amèrica, sortiren més màfies que mai. X.- Moltes més adulteracions i a sobre es begué més que mai. K.- Home, si es legalitzés, el primer problema estaria solucionat i no és poc. Ja no m'al·lucina res.*

Negu Gorriak, un conegut grup musical basc, inclogué *Ustelkeria* (Corrupció) en el seu segon disc, *Gure Jarrera* (La Nostra Posició), editat el 1991 per *Esan Ozenki Records*.

L'actor, Sr. Enrique Rodríguez Galindo, formulà demanda de protecció del dret a l'honor contra alguns dels components del grup *Negu Gorriak*, *Esan Ozenki Records* i altres. Les pretensions de l'actor eren de doble naturalesa. D'una banda exercitava una acció quasi negatòria en virtut de la qual demanava que s'abstinguessin de realitzar intromissions semblants en el futur, d'incloure la cançó *Ustelkeria* en successives reedicions discogràfiques i d'interpretar-la en qualsevol de les seves actuacions, i, en segon terme, exercitava una acció rescabalatòria i demanava una indemnització de 15.000.000 ptes. (90.151,82 €), a més a més dels interessos legals i les costes.

La demanda fou desestimada en primera instància per la SJPI núm. 4 de San Sebastián, 3.1.1994, i estimada en apel·lació en allò substancial per la SAP de San Sebastián, Secció 1a., 25.5.1995.

En el quart motiu del seu recurs de cassació, que fou acollit pel Tribunal Suprem, els demandats havien al·legat la violació de l'art. 1139.1 del Codi Civil (CC) en relació amb els arts. 1151 i 1137 CC, així com de la doctrina jurisprudencial sobre litisconsorci passiu necessari, ja que la demanda no s'havia dirigit contra Miguel Ángel C. L., un dels coautors de la lletra i música de la cançó. En el Fonament de Dret 4rt. de la Sentència, el Tribunal Suprem digué:

> "D'acord amb la documentació aportada en actes, expedida per la Sociedad General de Autores de España (folis 685 a 703 dels actes de primera instància), les persones que figuren com a autors de la lletra en l'obra 'Ustelkeria' són Fermín M. U., Íñigo M. U. i Miguel Ángel C. L., i com a autors de la música d'aquesta obra, els tres citats i Ignacio A. B. Ens trobem, per tant, davant una obra resultat de la intervenció coetània de varies persones amb la finalitat d'aconseguir una única obra, la titularitat de la qual correspon a totes elles; es tracta d'una obra de col·laboració d'aquelles a les que fa referència l'art. 7.1 de la Llei de Propietat Intel·lectual, tant en

[1] El Sr. Enrique Rodríguez Galindo, aleshores tinent coronel de la Guàrdia Civil, va estar al front de la caserna d'Intxaurrondo, la 513 comandància de la Guàrdia Civil, com a cap de la guarnició permanent, des

el seu text de 11 de novembre de 1987 com del vigent Text Refós aprovat per Real Decret Legislatiu 1/1996, de 12 de abril, segons el qual 'Els drets d'una obra que sigui resultat unitari de la col·laboració de diferents autors corresponen a tots ells', regint-se aquesta situació de comunitat en allò no previst en aquesta Llei, per les regles establertes en el Codi Civil per a la comunitat de bens (art. 7.4. d'aquesta Llei), és a dir, pels arts. 392 i següents del Codi".

"[Les] pretensions [de l'actor acollides per] la sentència recorreguda, afecten directament al dret moral i als drets d'explotació dels autors de l'obra que, pràcticament, queden anul·lats o extingits, autors entre els que es troba el senyor Miguel Angel C. L. qui resulta privat d'aquests drets com a autor del text de la cançó sense haver estat escoltat. No és aplicable al cas la doctrina emanada d'aquesta sala en procediments d'aquesta classe que estableix la responsabilitat solidària entre autor, director de la publicació i empresa editora que nega la falta de litisconsorci passiu necessari en cas que no es demandi a tots ells, precisament per aquesta raó de solidaritat derivada d'una conjunció de conductes diferenciades de diferent naturalesa imputable a cada un d'ells. En el cas, s'està davant una acció única imputable a diferents autors (la creació del text denunciat), en la que no poden establir-se, a aquests efectes, graus de participació per ser resultat d'un treball coordinat amb aquesta finalitat. En conclusió, s'ha d'afirmar que Miguel Ángel C. L. hauria d'haver estat cridat al procés".

La Sentència de la Sala 1a. és digna d'elogi. Al marge del sentit material de la decisió, el Tribunal recondueix hàbilment els termes d'un conflicte civil intractable a l'àmbit d'un pulcre debat tècnico-jurídic: d'haver exercitat l'actor únicament pretensions estrictament rescabalatòries podria defensar-se la improcedència d'aplicar la doctrina del litisconsorci passiu necessari, ja que, tot i que amb vacil·lacions, fa molts anys que la Sala 1ª del Tribunal Suprem entén que la responsabilitat dels cocausants d'un mateix dany és solidària o ho és, almenys, quan no pot determinar-se el grau de contribució de cadascú a la producció del dany i que, per tant, s'ha d'aplicar l'art. 1144 CC, segons el qual "[e]l creditor pot dirigir-se contra qualsevol dels deutors solidaris o contra tots ells simultàniament".

La recent STS, 1a., 3.11.1999 constitueix una excepció a aquesta línia jurisprudencial. En ella, el TS afirma l'existència de litisconsorci passiu necessari en un cas en què s'havia condemnat a una empresa constructora, única demandada: "Les derivacions de la solidaritat no són correctes. Sí ho és el seu establiment; en cas de no poder-se individualitzar la part de dany ocasionat per cada participant. Però és una solidaritat que 'neix' de la Sentència, originada per raons de protecció al danyat. Això exigeix que hagin estat declarats en la Sentència com a 'responsables' diferents subjectes, cosa que comporta necessàriament que hagin intervingut com a parts en el procés. De cap manera es pot declarar la responsabilitat de qui no ha estat cridat al procés, amb la conseqüent acció de repetició contra ell del condemnat que paga la totalitat (art. 1145)" (F. D. 4rt.).

No obstant, la part més substancial de la demanda de l'actor estava integrada per accions quasi negatòries, és a dir, per pretensions típicament reals, configurades a partir del model

de 1983 a 1995.

del dret de propietat i d'altres drets absoluts, com és el cas del dret fonamental a l'honor, la protecció del qual mai s'ha limitat a accions rescabalatòries. D'aquí que al Tribunal li resulti relativament senzill raonar des de la comunitat de propietaris al dret d'autor i al dret moral d'autor i apliqui al cas la vella i bona doctrina, segons la qual les sentències aconseguides contra un copropietari no perjudiquen als altres (José María MIQUEL GONZÁLEZ, 1991, pàg. 1077) i, a més, és necessari demandar a tots els copropietaris, donant lloc a l'anomenat litisconsorci passiu necessari (José Luis LACRUZ BERDEJO *et al.*, 2001, pàg. 353; Angel M. LÓPEZ i LÓPEZ i Vicente L. MONTÉS PENADÉS (coords.) *et al.*, 1994., pàg. 395; Jorge CAFFARENA LAPORTA, 1991, pàg. 122; Vicente GUILARTE ZAPATERO, 1980).

Arribats a aquest punt, el lector d'InDret podria pensar que, en el cas, el Tribunal Suprem defugí resoldre el conflicte material refugiant-se en qüestions processals, ja que no donà cap tipus de resposta a la pregunta de fons: què dir de la "corrupció", de les "operacions de narcotràfic" imputades pels demandats a l'actor? De fet i durant el període considerat, el Tribunal Suprem tingué fins a tres ocasions per oferir respostes a aquella pregunta. No en desaprofità cap. El lector interessat en conèixer les respostes i raons del TS pot consultar-les a l'annex.

- ***Taula de sentències citades***

Sentències del Tribunal Suprem

Sala i Data	*Ar.*	*Magistrat Ponent*	*Parts*
1a., 13.6.1987	9964	Jaime Santos Briz	Josefa R. F. i altres c. Fernando J. S. i altres
1a., 5.2.1998	405	Ignacio Sierra Gil de la Cuesta	Enrique Múgica Herzog c. "Silex Media" i altres
1a., 13.10.1998	8069	Alfonso Villagómez Rodil	Emilio O. P. c. "Difusora de Información Periódica, SA" i altres
1a., 8.3.1999	1407	Xavier O'Callaghan Muñoz	Fills de Carlos Trías Bertrán c. "Corporació Catalana de Radio i Televisió" i altres
1a., 3.11.1999	9043	Antonio Gullón Ballesteros	Comunitat de Propietaris c. "Selesor, SA"
1a., 2.6.2000	3998	Pedro González Poveda	Enrique Rodríguez Galindo c. Fermín Muguruza i altres

Sentències del Tribunal Constitucional

Sala i Data	*Ar.*	*Magistrat Ponent*	*Parts*
1a., 21.1.1988	6	Luis Díez-Picazo i Ponce de León	Javier Crespo Martínez c. STS, 4ª, 22.11.1986
1a., 12.11.1990	171	Miguel Rodríguez-Piñero i Bravo-Ferrer	Juan Luis Cebrián Echarri i «Promotora de Informaciones Sociedad Anónima» c. STS, 1ª, 7.3.1988

- ***Bibliografia***

Ignacio BOSQUE i Violeta DEMONTE (dirs.). *Gramática descriptiva de la Lengua Española,* Espasa, Madrid, 1999.

Jorge CAFFARENA LAPORTA, Comentari als arts. 1139 i ss. CC, en Cándido Paz Ares Rodríguez, Luis Díez-Picazo i Ponce de León, Rodrigo Bercovitz i Pablo Salvador Coderch (dirs.), *Comentario del Código Civil,* Tomo II, Ministerio de Justicia, Madrid, 1991.

Vicente GUILARTE ZAPATERO, Comentari als arts. 1139 i ss. CC, en Manuel Albaladejo (dir.), *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*, Tomo XV, Volumen II, Edersa, Madrid, 1980.

José Luis LACRUZ BERDEJO *et al.* Elementos de Derecho Civil. Tomo III. Volúmen Segundo. Derechos reales. Derechos reales limitados. Situaciones de cotitularidad, Dykinson, Madrid, 2001.

Angel M. LÓPEZ y LÓPEZ i Vicente L. MONTÉS PENADÉS (coords.) *et al. Derechos reales y derecho inmobiliario registral*, València, Tirant lo Blanch, 1994.

José María MIQUEL GONZÁLEZ, Comentari als arts. 394 i ss. CC, en Cándido Paz Ares Rodríguez, Luis Díez-Picazo i Ponce de León, Rodrigo Bercovitz i Pablo Salvador Coderch (dirs.), *Comentario del Código Civil,* Tomo II, 2ª ed., Ministerio de Justicia, Madrid, 1993.

María E. ROVIRA SUERIO. *La responsabilidad civil derivada de los daños ocasionados al Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen*, Cedecs, Barcelona, 1999.

Pablo SALVADOR CODERCH *et al. ¿Qué es difamar? Libelo contra la ley del libelo*, Madrid, Civitas. 1987.

Pablo SALVADOR CODERCH *et al. El mercado de las ideas*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1990.

Pablo SALVADOR CODERCH *et al.* "Honor y libertad de expresión en 1995. Una reseña jurisprudencial", *Derecho Privado y Constitución*, nº 10, septiembre-diciembre 1996.

Pablo SALVADOR CODERCH i M.ª Teresa CASTIÑEIRA PALOU. *Prevenir y castigar. Libertad de información y expresión, tutela del honor y funciones del derecho de daños*, Marcial Pons, Madrid, 1997.

Pablo SALVADOR CODERCH *et al.* "Honor, intimidad personal y familiar y derecho a la propia imagen en la jurisprudencia civil del Tribunal Supremo del bienio 1996-1997", *Revista del Poder Judicial*, Consejo General del Poder Judicial, nº 53, enero-marzo 1999, págs. 455 y ss.

ANNEX I

Dret a l'honor i imputacions de corrupció a un alt càrrec de la Guàrdia Civil

Els tres casos als que es fa esment en el cos de l'article i que entraren en el fons de la imputació de "corrupció" foren els següents:

a) **STS, 1a., 15.1.1999**: "Diario 16" havia publicat, entre el 14.11.1990 i 15.3.1991, 11 articles sobre un informe del Fiscal de la AP de Guipúscoa, Luis Navajas, que investigava la possible existència d'una banda de narcotraficants entre els components de la qual podria trobar-se Enrique Rodríguez Galindo. Aquest reclamà dels periodistes i de la societat editora del diari una indemnització de 50.000.000 ptes. (300.506,052 €) i la publicació de la sentència condemnatòria. La demanda fou rebutjada en ambdues instàncies i el TS denegà el recurs: les informacions publicades eren substancialment vertaderes, d'interès general i reproduïen en allò substancial notícies publicades pel Diari "*Egin*" en una edició anterior (F. D. 6è).

b) **STS, 1ª, 18.4.2000:** "*Egin*", en 6 articles publicats entre el 15.11.1990 i el 17.1.1991, s'havia referit a l'esmentat informe i a la presumpta implicació del Sr. Rodríguez Galindo en els fets narrats. Aquest demandà a dos periodistes, al director i a l'editora d'"*Egin*" 30.000.000 ptes. (180.303,631 €) i la publicació de la sentència condemnatòria. El JPI n 2 de Bilbao (3.3.1993) estimà parcialment la demanda i condemnà als demandats a pagar una indemnització de 10.000.000 ptes. (60.101,21 €). En apel·lació, la SAP de Bilbao (Secció 4a., 3.4.1995) absolgué als demandats. El TS rebutjà el recurs de cassació de l'actor: els demandats s'havien limitat a reproduir el contingut substancial de la informació publicada per "Diario 16" abans referida (F. D. 3è). Observi's que la sentència de 1999 afirma que "Diario 16" reproduí informacions publicades per *Egin* ("el Tribunal *a quo* estableció que el 'Diario 16' se limita a informar de lo publicado por el periódico 'Egin', el día anterior, y transcribe esa información literalmente de la que no se aparta ni un ápice, sin apostillarla ni comentarla, y dejando, en todo momento clara y reiterada constancia de estar reproduciendo la información proporcionada por otro periódico", F. D. 6º) i la de l'any 2000 diu que *Egin* reproduí informacions publicades anteriorment per "Diario 16" ("la información en cuestión ... se limita a reproducir la informaciones ... tal y como lo publicaba su fuente de información, esto es, el periódico 'Diario 16', sin añadir comentario o valoración alguno", F. D. 2n.).

c) **STS, 1ª, 13.10.2000**: En el llibre titulat "La red Galindo", editat per la demandada "Txalaparta" i del que era autor el codemandat José Benigno R. R. es narraven novel·ladament els fets objecte dels dos casos esmentats. El Sr.

Rodríguez Galindo reclamà en la seva demanda una indemnització de 60.000.000 ptes. (360.607,262 €), la publicació de la sentència i que els demandats s'abstinguessin en el futur de realitzar intromissions semblants. Les sentències d'instància concediren i el TS validà una indemnització per import de 5.000.000 ptes. (30.050,61 €). En aquesta ocasió, el TS coincidí amb l'Audiència en què el contingut de la informació no era veraç (F. D. 3è).

De les tres últimes sentències ressenyades, únics antecedents als que InDret ha tingut accés per ressenyar-les (i, de dret, els únics rellevants per formar jurisprudència) no es desprèn un criteri comú de resolució. Hi ha, amb tot, alguns elements de judici clars: en primer lloc, destaca la deferència que tot tribunal de cassació ha de manifestar en relació als fets que la sentència de segona instància ha declarat provats; en segon terme, la diferència del sentit de la resolució entre els dos primers casos, que es refereixen a reportatges periodístics, i el tercer, l'objecte del qual és un llibre, potser deriva de l'exigència normativa en virtut de la qual s'exigeix a l'autor d'un llibre més rigor del que s'exigeix al periodista, però ni el TS afirma expressament tal cosa ni probablement seria raonable establir un criteri general en aquest sentit, ja que és arbitrari aplicar criteris diferents a un mateix contingut informatiu per la simple circumstància que es presenti relligat; en tercer lloc, potser el número i entitat de les afirmacions no contrastades incloses en el llibre era molt superior al de les que conformaven els reportatges objecte de les dues primeres sentències, o potser i per últim, el confessat propòsit de novel·lar la realitat podria haver-se entès pel TS com una inacceptable llicència per divulgar falsedats.

En el període considerat, altres Sentències han resolt casos d'imputacions de corrupció i tràfic d'influències: s'acusa a l'actor d'haver obtingut un càrrec en el Ministeri d'Hisenda gràcies a Alfonso Guerra (STS, 1ª, 12.6.1998); s'acusa a l'actor de facilitar, des del seu càrrec de Subsecretari del Ministeri d'Educació i Ciència, informació reservada a Jesús de Polanco (STS, 1ª, 22.6.1998); reportatge sobre un escàndol urbanístic en el municipi de Llanes en què s'implicava a una sèrie de persones en una trama per finançar il·legalment el PSOE (STS, 1ª, 30.7.1998); s'involucra a un membre de la Guàrdia Civil en activitats de narcotràfic (STS, 1ª, 25.11.1998); s'acusa a un jutge de prevaricació (STS, 1ª, 16.2.1999); s'implica a l'Alcalde d'Algeciras en un frau urbanístic de 120.202,420 €. (STS, 1ª, 23.3.1999); s'acusa de corrupció a membres d'una associació (STS, 1ª, 5.7.1999); s'acusa a un alcalde de frau i prevaricació en relació amb l'aprovació i realització de determinats plans urbanístics (STS, 1ª, 16.7.1999); s'acusa a un Subdirector General del Ministeri d'Afers Exteriors del cobrament de comissions en la compra de material informàtic a una empresa alemanya (STS, 1ª, 31.12.1999); s'acusa a un oficial de jutjat de suborn i de practicar el sistema d'"astillas" (STS, 1ª, 27.5.2000); s'acusa a un Regidor de narcotràfic (STS, 1ª, 24.6.2000); imputacions de corrupció respecte a la requalificació d'uns terrenys (STS, 1ª, 8.7.2000); s'acusa de "compincheo" i "favoritismo" als actors en relació amb les obres de reforma de l'edifici "Coliseo" d'Eibar i del procés municipal de contractació (STS, 1ª, 13.10.2000).

ANNEX II

Contraterrorisme i guerra bruta: notícia d'un procés per resoldre

La STS, 2ª, de 20.7.2001, que confirma en allò substancial la Sentència de la Secció 1ª de la Sala Penal de l'Audiència Nacional, de 26.4.2000, condemnà al senyor Enrique Rodríguez Galindo juntament amb altres persones per dos delictes d'assassinat i detenció il·legal. En el cas, José Antonio Lasa i José Ignacio Zabala havien estat detinguts a Baiona el 15.10.1983 i morts per trets al clatell i enterrats en calç viva en Busot (Alacant) pocs dies després.

L'esmentada sentència del Tribunal Suprem és una més de les que han abordat l'episodi històric de la formació, emparada per alts càrrecs del govern espanyol, de l'anomenat "Grupos Antiterroristas de Liberación". El GAL era una banda armada, il·legalment constituïda per combatre el terrorisme exactament amb les seves mateixes armes. La STS, 2ª, 29.7.1998, que resol l'anomenat "Cas Marey", condemnà a varis dels seus components, entre els que no es trobava el Sr. Enrique Rodríguez Galindo, pels delictes de malversació de fons públics, segrest i detenció il·legal de Segundo Marey, un empresari francès al que confongueren amb un membre de la banda terrorista ETA.